

2024

TP-153



هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission



توصيف المقرر الدراسي

— (بكالوريوس)

اسم المقرر: النظام القضائي في المملكة
رمز المقرر: ٢-٢٠٠٣٤١٠٢
البرنامج: البكالوريوس في الشريعة
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: السادسة
تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٦/٩/١٠ هـ



جدول المحتويات

٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:
٤	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:
٥	ج. موضوعات المقرر
٧	د. أنشطة تقييم الطلبة
٧	هـ. مصادر التعلم والمرافق:
٨	و. تقويم جودة المقرر:
٩	ز. اعتماد التوصيف:



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

٢. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☒ متطلب كلية	☐ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري			

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابعة/الثامن)

٤. الوصف العام للمقرر

يهدف هذا المقرر الى التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية وأهم خصائصه. المبادئ التي تحكم التنظيم العامة للنظام القضائي السعودي مع بيان لاختصاص القضائي من خلال دراسة نظرية الاختصاص القضائي والقواعد الخاصة به، وكذلك الدعوى القضائية - ماهيتها - خصائصها - أنواعها وشروط قبولها. وإجراءات السير فيها ، الطلبات والدفع القضائية - أنواعها والقواعد الخاصة بها الخصومة القضائية - تعريفها - مبادئها - عوارضها. وصولاً إلى دراسة الأحكام القضائية أنواعها وشروطها، والطعون المقدمة على الحكم القضائي، وانتهاءً بطرق الطعن على الأحكام القضائية.

٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

نظام المرافعات الشرعية

٦- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

٧. الهدف الرئيس للمقرر

- تعريف الطالب بمدى حرص الدولة على تنظيم إجراءات التقاضي
- تعريف الطالب بمدى حرص الدولة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في المملكة العربية السعودية.
- إلمام الطالب بالمبادئ الأساسية التي تعمل على تطوير منظومة القضاء السعودي
- إلمام الطالب بأصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي
- تعريف الدارس بمدى حرص الدولة على الترتيبات النظامية لأجهزة القضاء والمنازعات
- إلمام الطالب بالمبادئ الأساسية التي تعمل على تطوير منظومة القضاء السعودي
- حث الطالب على ممارسة التدريبات العملية بجانب التدريبات النظرية لتأهيله لسوق العمل.

٢. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم التقليدي	(١٥×٢ أسبوع) = ٣٠ ساعة	٪١٠٠

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
٢	التعليم الإلكتروني	-	-
٣	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
٤	التعليم عن بعد	-	-

٣. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠	٪١٠٠
٢	معمل أو إستوديو	-	-
٣	ميداني	-	-
٤	دروس إضافية	-	-
٥	أخرى	-	-
	الإجمالي	٣٠	٪١٠٠

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يتعرف الطالب على مفهوم وطبيعة نظام المرافعات، والمبادئ الأساسية التي تحكم النظام القضائي في المملكة، الأحكام القضائية وأنواعها وأهميتها التفرقة بين الأنواع المختلفة منها وطرق الطعن عليها، وكيفية الترافع أمام المحاكم والتعرف على قواعد الاختصاص القضائي وأنواعه.	١٤	المحاضرة - الحوار - المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يستنبط الطالب آليات وطرق الحصول على المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية بما تشتمل عليه من: معرفة عوارض الخصومة القضائية وإجراءاتها، الطلبات العارضة والأصلية.	٢٤	المحاضرة - الحوار - المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز نواتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	الإدخال والتدخل. واجراءات رفع الدعوى.			
2.0	المهارات			
2.1	أن يكون الطالب قادراً على تحليل المعلومات والمفاهيم القانونية وإيجاد الحلول العملية لمختلف القضايا من خلال العمل الجماعي لحل قضية أو تطبيق معين.	١م	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
2.2	أن يُفسر الطالب النصوص القانونية في مختلف الأنظمة وتحليلها واستنباط ما تم تحليله من خلال المناقشات الجماعية.	٢م	إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة	لاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2-4	أن يُقارن الطالب بين القواعد والنظريات القانونية في مجال الدعوى والخصومة القضائية من أجل استنباط الحلول للمشكلات التي تطرأ في الواقع العملي	٤م	مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	تواصل الطالب مع زملائه وأستاذه وقدرته على المشاركة الفاعلة مع الآخرين والإحساس بالمسؤولية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة القضائية داخل أروقة المحاكم	٢ق	المحاضرات -التدريب العملي	الواجبات والتكاليف والاختبارات
3.2	الشعور بالمسؤولية تجاه تطبيق القواعد القانونية التي استفاد منها الطالب لمواجهة وحل المشكلات العملية والنظرية التي تواجهه وذلك من خلال السلوك المهني والأخلاقي السليم	٣ق	المحاضرات والتدريب العملي	التدريب العملي

ج. موضوعات المقرر:

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية
---	-----------------	-------------------

المتوقعة		
٢	التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية، وخصائصه.	١
٢	المبادئ التي تحكم التنظيم القضائي السعودي	٢
٢	بيان جهات القضاء في المملكة (جهة القضاء العام، وديوان المظالم) وبيان ضمانات القضاة (حالات عدم الصلاحية المطلقة، رد القضاة، تنحي القضاة)	٣
٢	بيان أعوان القضاة من العاملين في المحاكم وهم (الكتبة- المحضرون- مأمور التنفيذ)، ومن غير العاملين في المحاكم وهم (المحامون- الخبراء).	٤
٢	بيان المقصود بالاختصاص القضائي، وبيان أنواعه ، وبيان الاختصاص القضائي للجان الإدارية	٥
٢	الاختصاص الدولي	٦
١	الاختبار النصفى	٧
١	الاختصاص الولائي والنوعي	
٢	الاختصاص القيمي والمكاني	٨
٢	القضاء المستعجل	٩
٢	تنازع الاختصاص القضائي	١٠
٢	بيان مشاكل نظرية الاختصاص القضائي (امتداد الاختصاص، الدفع بعدم الاختصاص) مع بيان تطبيقات قضائية للاختصاص القضائي.	١١
٢	بيان المقصود بالدعوى القضائية، وشروط قبولها، وعناصرها وتقسيماتها. بيان المقصود بالطلبات القضائية، والآثار المترتبة عليها موضوعياً وأجرائياً، وبيان المقصود بالطلبات العارضة وأنواعها (الطلبات الاضافية، الطلبات المُقابلة)	١٢
٢	بيان المقصود بالدفع وأنواعها وبيان صور خاصة لبعض الدفع مع بيان تطبيقات قضائية للدفع. وبيان بعض صور الحماية القضائية (الحماية الوقتية، التحكيم)	١٣
٢	الخصومة القضائية تعريفها، خصائصها، طبيعتها، أطر افها. متابعة سير الاجراءات أمام المحاكم حتى قفل باب المرافعة. مع تطبيقات عملية قضائية فيما يتعلق بالحضور والغياب أمام المحاكم بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.	١٤
٢	الأحكام القضائية تعريفها، خصائصها، أنواعها، اجراءات اصدار الحكم القضائي، وطرق الاعتراض عليها (العادية) المعارضة، الاستئناف) وغير العادية (النقض، التماس اعادة النظر) مُدعماً بتطبيقات قضائية.	١٥
	الاختبار النهائي	١٦
٣٠	المجموع	



د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	١٠٪
٢	الاختبار الدوري	السابع	٣٠٪
٣	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	٦٠٪

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	-أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية، د. هشام موفق عوض، الطبعة الخامسة، دار الشفري، ١٤٤٣هـ-٢٠٢٢م
المراجع المساندة	-الوافي في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي وفقاً لأحدث التعديلات - د. عمار السيد، دار الإفادة للنشر والتوزيع - ١٤٤٢هـ -الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - د. أحمد السيد صاوي - ٢٠٠٥ - الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقهاء والصيغ القانونية وأحكام النقض - د. أحمد مليحي - دار العدالة للنشر والتوزيع
المصادر الإلكترونية	مواقع الإنترنت القانونية المتاحة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم مثل: https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx https://cma.org.sa/Pages/default.aspx http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx - البلاك بورد
أخرى	- الاعتماد على البرامج والتطبيقات الالكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية.

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	_____

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب - قيادات البرنامج	غير مباشر استبانة تقييم وتقارير يقدمونها مع نهاية الفصل الدراسي .
فاعلية طرق تقييم الطلاب		القائمون على البرنامج
مصادر التعلم	الطلاب - أعضاء هيئة التدريس - قيادات البرنامج	غير مباشر يتم استخدام نتائج تقييم الطلاب للمقرر وملاحظات المدرسين في مراجعة الاستراتيجيات المستخدمة في التعليم
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس - قيادات البرنامج	مباشر تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلاب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين والتبادل بصفة دورية تصحيح عينة من الاختبارات والواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تعليمية أخرى للتثبت من دقة التصحيح
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).



ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	٢٣
تاريخ الجلسة	١٤٤٦/٩/١٠ هـ

قسم الأنظمة
Law Department

